رقم القضية في المحكمة الإدارية ١١٥٩٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١١٣٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٣هـ

الموضوعات

تأديب - محامي - قرارات تأديبية - لجنة قيد وقبول المحامين - شطب الاسم وإلغاء الترخيص - ارتكاب جريمة حدية - حد القذف - حجية الحكم القضائية - الاعتراض أمام المحكمة العليا - عدم نهائية الحكم القضائي - انتفاء البينة - إغفال طلب تنحي اللجنة - نطاق الرقابة القضائية على القرارات الإدارية - فحص مشروعية القرارات الإدارية.

مُطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة قيد وقبول المحامين المتضمن شطب اسمه من قيد المحامين وإلغاء ترخيصه- تضمن النظام شطب اسم المحامي من جدول المحامين وإلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة - الثابت صدور حكم قضائي نهائي بإقامة حد القذف على المدعي، وعلى إثره صدر القرار محل الدعوى؛ مما يتقرر معه صحته - عدم قبول احتجاج المدعي باعتراضه على الحكم القضائي أمام المحكمة العليا؛ لعدم تقديمه ما يثبت عدم نهائية الحكم القضائي - عدم قبول احتجاج المدعي برفض اللجنة لطلب تنحية رئيسها لوجود الخصومة؛ كون المحكمة تفحص القرار الإداري من حيث مشروعيته، ولم تجد في القرار محل الدعوى ما يعيبه - أثر ذلك: رفض الدعوى

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢٩) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي بتاريخ ١٤٤٢/٥/١هـ للمحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة دعوى ضد وزارة العدل جاء فيها: أنّ لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل أصدرت قرارها رقم (٥٦٥) لعام ١٤٤٢هـ المتضمن شطب اسمه من قيد المحامين، واستند القرار في أسبابه على الأسباب المذكورة في المحضر رقم (٦٨٨)، وطلب المدعي إلغاء القرار. وذكر في أسباب طعنه عليه أن رئيس اللجنة لديه خصومة سابقة معه، ويثبت ذلك في الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض رقم (٤١١١٣٤٢٨٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٢هـ بإلزام وزارة العدل بتعويضه بمبلغ (٧٦،٠٠٠) ريال. وأضاف بأنه طلب تنحي رئيس اللجنة مصدرة القرار، ولكن دون تجاوب منها؛ لذا فإنه يطلب في ختام صحيفة الدعوى الحكم بإلغاء القرار محل الدعوى. وبقيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه وبعد إحالتها لهذه الدائرة، تقدم المدعي بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨هـ بطلب عاجل بوقف تنفيذ القرار محل الدعوى، وذكر بأن تنفيذه سيتسبب له بأضرار لا يمكن تداركها.

فحددت له الدائرة جلسة ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ، وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعي عن طلبه العاجل؟ فأحال إلى ما ورد بصحيفته. فقررت الدائرة رفض الطلب العاجل رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨هـ المقدم في هذه الدعوى من قبل المدعي. وبجلسة ١٤٤٢/١١/١٢هـ سألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى. وبعرض الدعوى على ممثلة المدعى عليها، قدمت مذكرة أوضحت فيها: أنه صدر قرار لجنة قيد وقبول المحامين رقم (٦٥٦) لعام ١٤٤٢هـ المبني على محضر اللجنة رقم (٦٨٨) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٣هـ المنتهي إلى شطب وإلغاء ترخيص المدعي رقم (٣٢/٨) استناداً إلى المادة (٢٩) من نظام المحاماة التي نصت على: "أولاً: يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة"، والبند رقم (٢٩/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي نصت على: "تقوم لجنة القيد والقبول بإصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامي من الجدول وإلغاء ترخيصه إذا كان الحكم وفق البندين رقم (١٤/٣) ورقم (١٥/٣)"؛ وعليه وعند تقدم المدعي بطلب تجديد ترخيصه قامت اللجنة بفحص الطلب، وتبين صدور الحكم القضائي رقم (٤١١١٣٤٢٨٧) وتاريخ ١٤٤١/٥/٥هـ من المحكمة الجزائية بالرياض، والمتضمن إقامة حد القذف عليه، وبناءً على ذلك أصدرت اللجنة قرارها محل الدعوى بشطب اسمه، وطلبت في ختام مذكرتها الحكم برفض الدعوى. ثم طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها صورة من الحكم الصادر بإقامة حد القذف على المدعي. وبجلسة اليوم

تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة منه عبر خدمة تبادل المذكرات والتي أضاف فيها: بأنه تقدم باعتراضه على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض -الذي ذكرته ممثلة المدعى عليها- إلى المحكمة العليا ولم يصدر بشأنه أي قرار حتى تاريخه. كما قدمت ممثلة المدعى عليها صورة من صك الحكم رقم (٤١١١٣٤٢٨٧) وتاريخ ١٤٤١/٥/٥هـ الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، والمتضمن إقامة حد القذف بجلد المدعي ثمانين جلدة، وتأييده من محكمة الاستئناف بقرارها رقم (٤١١٥٤٢٨٨) وتاريخ ١٤٤١/٩/٧هـ. ونظراً لصلاحية الدعوى للحكم فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يريد من دعواه الحكم بإلغاء قرار لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل رقم (٥٦٥) لعام ١٤٤٢هـ؛ فإن المحاكم الإدارية مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب المادة رقم (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والمادة رقم (٣١) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ، كما أن الدعوى من اختصاص الدائرة مكانياً وفق المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن القبول الشكلي، وحيث تبلغ المدعي بالقرار بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٥هـ، ثم تقدم بهذه الدعوى بتاريخ

١٤٤٢/٥/١هـ؛ مما تكون معه الدعوى قد رفعت خلال الأجل المحدد نظاماً مع استيفائها سائر شروط قبولها شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فلما كانت المادة (١/٢٩) من نظام المحاماة نصت على أنه: "يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة"، ولما كان المدعي صدر في حقه الحكم القضائي رقم (٤١١١٣٤٢٨٧) وتاريخ ١٤٤١/٥/٥هـ من دائرة القصاص والحدود الرابعة في المحكمة الجزائية بالرياض، والمنتهي منطوقه بمعاقبته بجلده ثمانين جلدة حداً للقذف، والمؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض بموجب قرارها رقم (٤١١٥٤٢٨٨) وتاريخ ١٤٤١/٩/٧هـ؛ فإن قرار لجنة قيد وقبول المحامين شطب اسم المدعي من جدول المحامين وإلغاء ترخيصه مشروع لا عيب فيه يعتوره، وموافق لأحكام النظام؛ بما منتهاه رفض طلب إلغائه قضاءً. ولا يرد على ذلك ما أورده المدعي من اعتراضه على حكم محكمة الاستئناف؛ إذ لم يقدم ما يثبت عدم نهائية الحكم القضائي الصادر بحقه، كما أنه ليس ذا شأن ما دفع به من اعتراضه على أحد أعضاء اللجنة لما يدعيه من خصومته له؛ إذ إن فحص الدائرة للقرار الطعين يتناول مشروعيته وفقاً لما هو مرسوم نظاماً، وتحقيقاً مجرداً لأصول القضاء الإداري في منازعة الإلغاء، وهو ما قامت به، ولم تجد ما يعيب القرار في مشروعيته.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١١٥٩٦) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد وزارة العدل.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.